

Nr. 45 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 18. März 1936

R 43 II/530, Bl. 172–174 Schnellbrief¹
Druck: SCHWEITZERS. 182–184

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront und Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen.

Auf das Schreiben vom 14. März 1936 – Rk. 2771².

Sehr verehrter Herr Staatssekretär!

Auch ich würde es für sehr wünschenswert halten, wenn eine gesetzliche Regelung der Deutschen Arbeitsfront erfolgen und das damit zusammenhängende Entschädigungsgesetz so schnell wie möglich erlassen werden könnte.

Eine gesetzliche Regelung der Grundlage der Deutschen Arbeitsfront ist schon deshalb dringend notwendig, weil die Deutsche Arbeitsfront durch ihre Tagesarbeit in tausendfältigen Rechtsbeziehungen zu staatlichen Einrichtungen, anderen Organisationen, Unternehmungen und Einzelpersonen steht und dabei Rechtsverbindlichkeiten aller Art eingeht, die Unsicherheiten mit sich bringen, solange nicht der Rechtscharakter dieser großen Organisation völlig klargestellt ist. Rechtsklarheit und damit Rechtssicherheit erfordern es aber dringend, in dem Gesetz eindeutig zum Ausdruck zu bringen, daß die Deutsche Arbeitsfront eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Welche Stellung die Arbeitsfront dann rechtstheoretisch innerhalb des Sektors des öffentlichen Rechts einnimmt, ist praktisch ohne Bedeutung; die Klärung dieser rein theoretischen Frage könnte der Rechtswissenschaft überlassen bleiben.

Ich halte es weiterhin für unbedingt notwendig, den Aufgabenkreis der Deutschen Arbeitsfront einwandfrei abzugrenzen, um jetzt immer wieder auftauchende hemmende Schwierigkeiten für die praktische Arbeit aus dem Wege zu räumen³. Diesen Erfordernissen genügt die bisherige Fassung des § 3 des Gesetzesentwurfs nicht, wonach Bestimmungen, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen, auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung finden. Dadurch würden zunächst die gesamten von der Arbeitsfront betriebenen gewerblichen Unternehmungen von den für Betriebe der entsprechenden Art vorgeschriebenen Aufsichtsrechten und

¹ Abschriften in: R 43 II/530, Bl. 178f.; R 43 II/715, Bl. 118–122.

² Persönl. Schreiben Lammers' an Frick und Schacht, 14. 3. 1936: „Der Stellvertreter des Führers hat gebeten, das Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront und das damit zusammenhängende Entschädigungsgesetz sofort im Umlaufwege (schriftliches Beschlußverfahren) zu verabschieden, damit beide Gesetze in der Wahlpropaganda für den 29. März noch positiv ausgewertet werden können.“ Um Hitler „möglichst bald über die Angelegenheit Vortrag halten zu können“, bitte er um beschleunigte Mitteilung der Stellungnahme zu dem Antrag des StdF; R 43 II/530, Bl. 171. Heß hatte seiner Vorlage vom 12. 3. (ebd. Bl. 170) ferner angefügt: „Wie ich gehört habe, sind Widerstände gegen das Arbeitsfrontgesetz noch vom Herrn Reichswirtschaftsminister zu erwarten. Ich bitte diese dadurch zu zerstreuen, daß er darauf hingewiesen wird, daß der Führer die Ausführungsverordnungen erlassen soll und daß er dadurch Gelegenheit erhält, zu den Ausführungsverordnungen Stellung zu nehmen.“ Lammers hatte diesen Hinweis jedoch nicht aufgenommen. – Die Stellungnahme Schachts bezog sich auf die KabVorl. eines DAF-Gesetzes vom 14. 11. 1935: ARH II/2, Nr. 262. Zum Entwurf des EntschädigungsG s. Dok. Nrr. 15 und 162.

³ Zur umstrittenen Aufgabenabgrenzung im Handwerk vgl. Dok. Nr. 193, allgem. zum Totalitätsanspruch der DAF in der Wirtschafts- und Sozialpolitik Dok. Nrr. 140, 141 und 145.

Aufsichtspflichten des Staates freigestellt werden. Ich könnte aber einer Übertragung wirtschaftlicher Aufgaben auf die Deutsche Arbeitsfront nur dann zustimmen, wenn die Arbeitsfront insoweit der Aufsicht des Reichswirtschaftsministers unterstellt wird. Um für diese Fragen eine Lösung zu finden, möchte ich von der Rede des Führers und Reichskanzlers gelegentlich des Abschlusses des Parteitages 1935⁴ ausgehen, in der er die Zuständigkeit von Partei und Staat klärte. Der Führer sagte hierzu:

– 1.

Parteiaufgabe sei der Aufbau ihrer inneren Organisation zur Herstellung einer stabilen, sich selbst forterhaltenden ewigen Zelle der nationalsozialistischen Lehre, die Erziehung des gesamten Volkes im Sinne der Gedanken dieser Idee, die Abstellung der Erzeugenen an den Staat zu seiner Führung und als seine Gefolgschaft.

– 2.

Staatsaufgabe ist die Fortführung der historisch gewordenen und entwickelten Verwaltung der staatlichen Organisationen im Rahmen und mittels der Gesetze.

Diese Kompetenzabgrenzung muß auch bei der Deutschen Arbeitsfront beachtet werden. Aus ihr ergeben sich auch ohne jede Schwierigkeit die Zuständigkeiten für die Aufsichtsrechte und -pflichten gegenüber der Deutschen Arbeitsfront. Soweit die Arbeitsfront nationalsozialistische Erziehungsaufgaben wahrnimmt und damit eine Parteiaufgabe im Sinne der obigen Ziff. 1 erfüllt, muß sie selbstverständlich allein der Partei unterstellt werden. Soweit sie jedoch in die materielle Wirtschafts- und Sozialpolitik eingreift, muß sie der staatlichen Verwaltung unterstellt werden. Hierzu möchte ich als Beispiel folgendes anführen: Die Arbeitsfront kann durch Beeinflussung der materiellen Lohnpolitik in das Aufgabengebiet der Treuhänder der Arbeit eingreifen, die als Reichsbeamte der staatlichen Aufsicht unterstehen. Damit aber kann die Arbeitsfront unmittelbar auch die gesamte Wirtschaftspolitik beeinflussen, da jede Lohnveränderung unmittelbar auf die Gesteuerungskosten, den Absatz, die internationale Konkurrenz einwirkt; Lohnpolitik, Sozialversicherung, Fragen der Betriebsgestaltung usw. lassen sich von der den staatlichen Stellen übertragenen Wirtschaftspolitik überhaupt nicht loslösen. Ist es schon deshalb notwendig, die Deutsche Arbeitsfront insoweit der Aufsicht der Staatsinstanzen zu unterstellen, so ist das gerade jetzt umso dringender erforderlich, wo die großen Schwierigkeiten, die sich aus der wirtschaftlichen Lage des Deutschen Reiches ergeben, nur durch eine einheitliche Führung in der Spitze überwunden werden können.

Ich muß deshalb beantragen, durch die Fassung des Gesetzes die Aufsichtsrechte und -pflichten der zuständigen staatlichen Instanzen gegenüber der Deutschen Arbeitsfront sicherzustellen, soweit die Arbeitsfront sich mit materiellen Aufgaben befaßt. Dabei bitte ich auch im Gesetz zum Ausdruck zu bringen, daß sowohl die Satzung der Deutschen Arbeitsfront als auch die Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen zu dem Gesetz im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern erlassen werden⁵.

Wie ich schon einleitend ausführte, würde ich es für sehr wünschenswert halten, wenn auch das *Gesetz über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen* so schnell wie möglich erlassen werden würde. Dabei möchte ich jedoch nochmals betonen, daß ich immer ein gleichzeitiges Inkrafttreten der für das Gesetz erforderlichen Durchführungsverordnung für notwendig gehalten habe, da einige für die Beurteilung des Gesetzes wesentliche Fragen erst in der Durchführungsverordnung ihre Klärung finden sollen. Durch das Gesetz selbst könnte manches Unrecht, das national zuverlässigen Personen und positiv eingestellten früheren Gewerkschaftsangehörigen – ich denke dabei besonders an die christlichen Gewerkschaftssekretäre – zugefügt wurde, wieder gutgemacht werden, zumal sich die Deutsche Arbeits-

⁴ Schlußkundgebung vom 16. 9. 1935. Abdruck der Rede Hitlers: REICHSPARTEITAG 1935, S. 273–290, hier: 283 f. Text auch in: R 43 II/1198, Bl. 244–250.

⁵ Der StdF wollte die Ressorts zu den Entwürfen lediglich „hören“ und ihnen dieses Recht auch nur in der Begründung, nicht im Gesetzestext zugestehen; s. ARH II/2, Nr. 274 Ziff. 3.

front bereiterklärt hat, die vorhandenen Barguthaben zur Auszahlung zu bringen. Abschließend bemerke ich noch, daß das Gesetz hinsichtlich der Entschädigung der von der Einziehung betroffenen Gläubiger, insbesondere der Hypothekengläubiger, nicht allen Erfordernissen entspricht, die m. E. an eine angemessene Entschädigungsregelung gestellt werden müßten⁶.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Hjalmar Schacht

⁶ Lammers übermittelte Schachts Stellungnahme am 23. 3. 1936 abschriftl. an den StdF und den RIM und bemerkte: „Nach dem Inhalt dieses Schreibens muß ich davon ausgehen, daß eine Verabschiedung der beiden Gesetzentwürfe im Umlaufwege nicht möglich sein wird. Infolgedessen werde ich beide Gesetzentwürfe auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 31. März d. Js. setzen.“ R 43 II/530, Bl. 175. Am selben Tag stellte die Rkei den Ressorts den Neuentwurf eines DAF-Gesetzes als KabVorl. zu: Dok. Nr. 49.

Zitierhinweis

Nr. 45 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 18. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d045>